

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3312/2531

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย ประสิทธิ์ หุ่นยนต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ให้ รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยคำจูนรถยนต์ โดยสารอันเป็นรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งนี้แม้ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของ ย.ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวของ ย.และย. กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. เป็นผู้เอาประกันภัยคำจูนไว้แก่จำเลยที่ 3 แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะอะไรของ ย.กับห้างหุ้นส่วนจำกัดศ. และมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรกับบุคคลทั้งสองนั้น อัน เป็นเหตุให้ ย. กับห้างหุ้นส่วนจำกัดศ. ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3ผู้รับประกันภัยคำจูนจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อ ย.กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ต้องรับผิดชอบ ในเมื่อตามฟ้องไม่ปรากฏว่าย.กับห้างหุ้นส่วนจำกัดศ. จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจูนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 1จ.-8686 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์โดยสารคันหมายเลข

ทะเบียน ร.บ.-00002 ของจำเลยที่ 2 และเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรยยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ.-00002 ในวันเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ขับรยยนต์คันดังกล่าวในทางการจ้างของจำเลยที่ 2 โดยประมาทชนรยนต์โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของรยยนต์คันที่เสียหาย จำเลยที่ 2 ไม่ใช่นายจ้างของจำเลยที่ 1 และไม่ใช่เจ้าของรยนต์ เพราะได้ขายรยยนต์คันดังกล่าวให้ผู้อื่นไปแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบ และจำเลยที่ 3 จะรับผิดชอบก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เท่านั้น และต่อสู้คดีประการอื่นอีก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนมาแล้วว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของนางสาวยุพดี นางสาวยุพดีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์เป็นผู้เอารยยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ.-00002 ไปประกันภัยคำจนไว้แก่จำเลยที่ 3 ในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้ขับรถไปในทางการที่จ้างของนางสาวยุพดีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์

ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 3 ในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้บรรยายฟ้องหรือนำสืบให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 มีนิติสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยคือนางสาวยุพดีอย่างไร และจำเลยที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบกับนางสาวยุพดีอย่างไรแล้ว จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เสียก่อนโดยเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรยยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน ร.บ.-00002 อันเป็นรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งนี้ ถึงแม้ตามทางพิจารณาจะได้

ความว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของนางสาวยุพดีได้ขั้บรยยนต์โดยสารคันหมายเลข ทะเบียน ร.บ.-00002 ของนางสาวยุพดีและนางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัย ทัวร์เป็นผู้เอาประกันภัยคำจุนไว้แก่จำเลยที่ 3 ก็ตาม แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ขั้บรยยนต์คันดังกล่าวในฐานะอะไรของนางสาวยุพดีกับห้างหุ้น ส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ ผู้เอาประกันและมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรกับบุคคลทั้งสองนั้น อันจะเป็นเหตุให้นางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ต้องร่วมรับผิดชอบในการก ระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยคำจุนจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ ต่อเมื่อนางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ต้องรับผิดชอบ ในเมื่อตามฟ้องไม่ ปรากฏว่านางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจุนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย ฎีกาจำเลยที่ 3 ข้อนี้อ้างขึ้น เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ต้องวินิจฉัย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้ออื่นต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ใช้ค่าสินไหม ทดแทนแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ เป็นที่ยุติว่า โจทก์ได้รับความเสียหายเพราะจำเลยที่ 1 ขับขี่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ.-00002 โดยประมาท มาชนรถยนต์ของโจทก์ โดยที่รถยนต์คันที่ จำเลยที่ 1 ขับคันดังกล่าว เป็นรถยนต์ที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัย คำจูนไว้จากเจ้าของรถยนต์ ปัญหาที่น่าพิจารณา จึงอยู่ที่ว่า เหตุใดจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันคำจูนรถยนต์คันเกิดเหตุจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยคำจูน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 บัญญัติว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากวินาศภัยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบผู้เอาประกันภัยที่แท้จริงในคดีนี้ได้แก่ นางสาวยุพดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภชัยทัวร์มิใช่จำเลยที่ 2 เป็นผู้เอาประกันภัย ดังที่โจทก์ฟ้อง และแม้ว่าจำเลยที่ 1 จะเป็นลูกจ้างของนางสาวยุพดีก็ตาม แต่เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องให้นางสาวยุพดีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ร่วมรับผิดชอบในเหตุละเมิดโดยผลของการกระทำละเมิดของลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 แล้ว ศาลก็จะพิพากษาให้นางสาวยุพดีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ รับผิดชอบโจทก์ไม่ได้ เพราะเป็นกรณีนอกคำฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 เป็นผลให้จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วยตามหลักของมาตรา 887 นั้นเอง หรือถ้าพิจารณาจากคำฟ้องในอีกแง่มุมหนึ่ง ก็จะทำให้เห็นว่าโจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยคำจูนต้องรับผิดชอบในเหตุละเมิดที่เกิดขึ้น และจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบโดยผลของมาตรา 887 ด้วย ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยคำจูน จำเลยที่ 3 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ศาลก็ต้องยกฟ้องเพราะเหตุนี้ เช่นกัน จริงอยู่ การฟ้องให้ผู้รับประกันภัยคำจูนรับผิดชอบแต่ลำพังโดยไม่ต้องฟ้องผู้เอาประกันภัยด้วย ย่อมกระทำได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1085/2511; ที่ 1675/2516, 2516 ฎ.1274; ที่ 738/2518, 2518 ฎ.869; ที่ 2982-2983/2522) แต่การฟ้องในลักษณะนี้ก็ต้องบรรยายฟ้องและนำสืบ

ให้ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบผู้ที่ต้องเสียหายเช่นใด แท้จริงแล้ว การบรรยายฟ้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่ 1 กับนางสาวยุพดีก็ดีหรือระหว่างนางสาวยุพดีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ กับจำเลยที่ 3 ก็ดี คงจะกระทำไม่ได้ เพราะโจทก์เข้าใจผิดข้อเท็จจริงว่ารถยนต์คันเกิดเหตุเป็นของจำเลยที่ 2 มาแต่แรก ขณะยื่นคำฟ้องเสียแล้ว อนึ่ง แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า จำเลยรับประกันภัยคำจนรถยนต์คันเกิดเหตุไว้จาก ป. เจ้าของรถยนต์แล้ว ต่อมา จ.ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวของ ป. ก็ตาม แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องและไม่นำสืบ ถึงนิติสัมพันธ์ระหว่าง จ. กับ ป. อันจะเป็นเหตุให้ ป. ต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของ จ. แล้ว จำเลยผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2571/2519, 2519 ฎ.1347) คดีนี้ อาจเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1319/2529 ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยคำจนในคดีละเมิดขับรถโดยประมาทว่า เมื่อไม่บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์ของนายชัยพรซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยคำจนรถยนต์คันเกิดเหตุไว้กับผู้รับประกันภัยนั้น จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์ของนายชัยพรคันดังกล่าวในฐานะอะไร และมีนิติสัมพันธ์กับนายชัยพรเป็นอย่างไรดังนั้นนายชัยพรจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และ ผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์คันเกิดเหตุจากนายชัยพร ก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วย คำวินิจฉัยในคดีนี้จึงน่าจะชอบแล้ว สุชาติสุขสมิตร